

0001342-92.2015.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Taubaté

Praça Monsenhor Silva Barros s/nº, Taubaté-SP - cep 12020-070

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001342-92.2015.8.26.0625 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001342-92.2015.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 511/2014 - 1º Distrito Policial de Taubaté, 5219/2014 - Delegacia Seccional de Taubaté

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Joao Luiz Goncalves Neto Junior

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Teixeira Salviano da Rocha

Vistos.

JOÃO LUIZ GONÇALVES NETO JÚNIOR, qualificado nos autos às fls. 19/20, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, sob a acusação de que, no dia 13 de outubro de 2014, no período da tarde, na Rua Voluntários da Pátria, n.º 74, Independência, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si, um DVD e uma televisão, uma jaqueta e alguns perfumes, avaliados em R\$ 970,00, pertencente a Luciano Márcio de Salles Lorenzetti.

Consta na denúncia que, segundo se apurou, o réu, aproveitando-se do portão e da janela abertos, invadiu o imóvel de onde retirou os objetos acima.

Versa a inicial que, posteriormente, durante a investigação, foi verificada a filmagem do local, sendo identificado o réu pelos policiais em razão de outras ocorrências policiais. Em contato com o réu, este confessou o crime, apontou o local onde estava escondido (dentro da máquina de lavar roupas) e entregou parte do produto do crime, o qual foi reconhecido e devolvido à vítima.

A denúncia (fls. 31/31) foi recebida em 12 de fevereiro de 2015 (fls. 34/35).

Inicialmente, o réu não foi encontrado para sua citação pessoal (fls. 41), sendo procedida a sua citação por edital (fls. 44/45, 47/48 e 90). Decorrido o prazo in albis sem que o réu comparecesse espontaneamente ao processo ou constituísse defensor nos autos, suspendeu-se o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, em 11 de julho de 2016 (fls. 93).

Posteriormente localizado, o réu foi pessoalmente citado (fls. 234/235) e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (fls. 239), ensejando a revogação da suspensão do processo e a retomada do lapso prescricional, em 27 de maio de 2021 (fls. 236).

Em instrução, foi ouvida a vítima e o réu foi interrogado.

Em Debates, o Ministério Público, entendendo provados os fatos imputados na denúncia, requereu a condenação, considerando a narrativa vitimária, a confissão do réu e a recuperação parcial dos bens na casa do réu. Réu com maus antecedentes e reincidente. Impossível o reconhecimento do privilégio. Regime semiaberto. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade.

Já a Defesa requereu, diante da confissão, que seja considerada esta atenuante e o arrependimento posterior por ato voluntário. Regime aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da análise percuciente de todo o processado concluo que a pretensão punitiva Estatal merece acolhimento. Isso porque, finda a instrução, restou comprovado nos autos que o réu perpetró o crime que lhe foi imputado na denúncia.

A materialidade do crime está positivada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/03), pelo relatório de investigação n.º 821/DIG/2014 (fls. 04/11), pelo auto de reconhecimento de objeto (fls. 12), pelo auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 13) e, ainda, por toda a prova oral colhida.

A autoria está da mesma forma comprovada.

O réu, ouvido em solo policial (fls. 16/17), declarou que “no dia dos fatos passou na casa de Luciano, ora vítima, o chamou e como o portão estava aberto entrou na residência. Logo após notou que havia uma janela aberta e resolveu então entrar na residência, isto após ter notado que a casa se encontrava vazia. Olhando os objetos existentes na residência afirma o interrogando que resolveu subtrair alguns pertences de Luciano, ou seja, furtou uma TV, um DVD e uma jaqueta na cor preta. Resolveu ainda levar um cobertor para levar a televisão, bem como alguns perfumes e um lençol branco. Indagado, afirmou o interrogando que precisava arrumar dinheiro para adquirir entorpecente e resolveu furtar o vizinho. Nesta data Policiais Civis foram na residência do interrogando e acabaram por encontrar os objetos furtados e o interrogando acabou entregando aos Policiais por livre e espontânea vontade” (sic).

Em juízo o réu disse que está com 47 anos, trabalha com pintura automotiva, não usa mais drogas. Nunca foi processado, pelo que se lembra. No dia dos fatos pegou, aconteceu isso. Devolveu os pertences, todos eles. Na delegacia ele falou que não ia dar queixa. Eram amigos, é dependente químico. A porta estava aberta, não tinha ninguém na casa. Levou esses objetos, mas devolveu todos. A vítima conversou com ele, era muito amigo da mãe dele falecida, arrependeu-se e devolveu as coisas.

A vítima, ouvida em solo policial (fls. 14/15), relatou que “no dia 13/10/2014 saiu de casa por volta das 07 horas para ir trabalhar retornando às 18 horas, quando pode constatar o furto de sua TV LCD 32" da marca Samsung, bem como de seu aparelho de DVD, também da marca Samsung. Que então, diante do ocorrido se dirigiu a Delegacia de Polícia, onde registrou a presente ocorrência. Esclarece que no dia 14/10/2014 percebeu que no prédio do vizinho há câmeras de monitoramento, que então diante disso na data de hoje solicitou ao guarda do local que lhe mostrasse as imagens do dia 13/10, que ao observá-las, viu que por volta das 12h27, seu vizinho João Luiz Gonçalves Neto Júnior adentrou na casa do declarante saindo dela pouco antes das 18 horas levando consigo os objetos acima mencionados de propriedade do declarante. Que diante das informações, compareceu nesta Unidade Policial, sendo acompanhado por policiais civis até a residência de João Luiz, onde lá localizaram o aparelho DVD e a televisão do declarante. Ademais, informou que não houve arrombamento do portão, bem como das janelas.” (sic).

Em juízo a vítima Luciano disse que saía para trabalhar, a casa ficava vazia, a pessoa aproveitou para fazer o furto. O réu é seu amigo de infância, da escola. Ao ver as imagens, reconheceu-o. Ficou até surpreso. Ele falou que estava em fase de dependência química, admitiu ter praticado o furto. Ele entrou pela janela. Sua irmã deixou a janela encostada, não trancou. Não teve arrombamento. Esteve na casa

do João Luiz, levou os investigadores lá, porque conhecia a casa dele. Isso dois ou três dias depois. Demorou para conseguir as imagens das câmeras. Os investigadores entraram pela casa do lado. A casa estava quieta, fechada. Ele já tinha furtado a vizinha.

Como se vê, não há a menor dúvida de que o réu praticou o delito descrito na inicial acusatória.

Os elementos de prova coligidos nos autos conferem a certeza necessária para a condenação.

O réu, aproveitando-se da ausência de vigília no imóvel, pois os moradores encontravam-se ausentes, adentrou às dependências do local, com nítido intento de subtrair bens que ali havia.

Ao constatar que havia uma janela aberta, o réu ingressou no imóvel e subtraiu uma televisão, um aparelho DVD e uma jaqueta de couro, bem como perfumes e cobertas, levando-os consigo.

A vítima somente constatou o furto quando retornou para sua residência, lavrando a ocorrência na Delegacia. No dia seguinte, visando apurar o crime e o possível autor, a vítima solicitou imagens das câmeras de vigilância do prédio que se situa ao lado da sua residência.

Através das imagens, a vítima reconheceu o réu, pois era seu vizinho e tinha sido seu colega de escola, conhecido na rua por ser usuário de drogas, fornecendo as imagens das câmeras e as informações do réu à polícia.

Acompanhado da polícia, a vítima dirigiu-se à residência do réu, que prontamente confessou a prática do crime e indicou o local havia escondido bens subtraídos, no interior de sua máquina de lavar roupas.

À Autoridade Policial, o réu confessou o crime. Alegou que ao constatar a casa vazia, entrou no recinto e subtraiu alguns bens da vítima que ali havia, com intuito de vendê-los para sustentar seu vício em entorpecentes.

Em juízo, confessou o crime.

Como consabido, a confissão evidencia a responsabilidade criminal de quem a prestou e constitui elemento seguro de convencimento, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como no caso em comento.

Com efeito, “a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa” (RJDTACRIM 12/112).

Através das imagens das câmeras de segurança havidas do prédio próximo ao imóvel, a vítima reconheceu o réu sem sombra de dúvidas, pois é seu vizinho e foi seu colega de escola.

Não bastasse, os bens que foram encontrados em poder do réu foram reconhecidos pela vítima (fls. 12).

Além disso, o réu confessou.

Portanto, a autoria delitiva é irrefutável.

O crime se consumou, pois o réu teve a posse mansa e pacífica dos bens da vítima e, se não fosse a rápida identificação do réu, poderia ter vendido os bens, como era sua intenção desde o início.

Como consabido, o crime de furto aperfeiçoa-se quando ocorre a inversão da posse da res pelo agente, conferindo-lhe a tranqüila detenção da coisa, ainda que por curto espaço de tempo, longe da área de vigilância do espoliado (RJDTACRIM 28/323).

Cumprе salientar que não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, pois a res foi avaliada em R\$ 970,00 (novecentos e setenta reais), conforme fls. 13.

Impossível o reconhecimento do privilégio insculpido no artigo 155, §2º, do Código Penal, porquanto o valor dos produtos surrupiados superam o valor do salário mínimo vigente na época dos fatos (2014 – R\$ 724,00), conforme auto de avaliação de fls. 13, parâmetro jurisprudencial para a mensurar o “pequeno valor” trazido pelo texto legal.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído não deve exceder à importância correspondente ao salário mínimo vigente à época dos fatos” (AgRg no REsp 1525563/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de

Assis Moura, julgado em 17/09/2015; AgRg no REsp 1486001/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 05/05/2015; AgRg no REsp 1447688/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/02/2015; HC 282268/RS, Rel. Ministro Newton Trisotto (Desembargador convocado do TJ/SC), Quinta Turma, julgado em 04/12/2014; HC 217726/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/04/2014; AgRg no REsp 1112778/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, julgado em 19/09/2013; AgRg no HC 246338/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 05/02/2013; AgRg no REsp 1278756/SP, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ/PE), julgado em 09/10/2012; HC 179580/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 26/10/2010).

Também não se caracterizou o arrependimento posterior, pois o artigo 16 do Código Penal dispõe que tem que ser por ato voluntário e o réu devolveu a res apenas porque a vítima esteve com os policiais civis em sua residência. Além disso, a res não foi devolvida em sua integralidade (fls. 13).

Provada a autoria e a materialidade delitativa, a condenação do réu é a medida que se impõe, devendo responder pelo crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

Passo a aplicar a pena.

Atenta aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, considerando que o réu ostenta antecedentes desabonadores (processo n.º 00002967-98.2014.8.26.0625 da 1ª Vara Criminal de Taubaté, às fls. 257/258, cujos fatos se deram em 18/01/2014 e o trânsito em julgado da condenação se deu em 05/06/2017), fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Embora o trânsito em julgado do referido processo tenha se dado posteriormente a este delito que se julga (em 05/06/2017), é plenamente cabível a valoração na primeira fase da pena, como antecedentes desabonadores, porquanto o crime foi cometido anteriormente a este, em 18/01/2014.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. (...) 3. DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CORRÉUS. CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES AO DELITO EM JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM UTILIZADAS PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES AO DELITO, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA A TÍTULO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. (...) 3. No cálculo da pena-base, é impossível a consideração de condenação transitada em julgado correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia para valorar negativamente os maus antecedentes, a personalidade ou a conduta social do agente. Já a condenação por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal." (STJ, HC n. 210.787/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 10/09/2013).

"RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. PENA-BASE. FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA. FACA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. CONCESSÃO. 1. Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (...)" (STJ, REsp n. 1.711.015/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018).

Ausentes agravantes.

Presente a atenuante da confissão espontânea, minoro a reprimenda do réu para que fique no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo impossível a redução da pena nesta fase aquém deste patamar mínimo. Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desposado na Súmula n. 231: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

À míngua doutras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva.

Em que pese a primariedade do réu, nota-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável, tendo em vista os maus

antecedentes do réu, que ainda cumpre pena por outro delito, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal. Pela mesma razão, o réu não faz jus ao sursis (art. 77, inciso II, do Código Penal).

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime aberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

Ausentes elementos que indiquem a capacidade econômica do réu a autorizar a majoração o dia-multa, fixo-o no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia para CONDENAR JOÃO LUIZ GONÇALVES NETO JÚNIOR, filho de João Luiz Gonçalves Neto e Maria Aparecida Machado Gonçalves, RG n.º 30.567.252, nascido aos 15 de março de 1975, natural de Taubaté/SP, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo.

Apelo em liberdade.

Condeno o réu a arcar, ao final da ação, com a taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei n. 11.608/03. A exigibilidade, porém, ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, pois é representado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua hipossuficiência.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Encaminhem-se certidão de objeto atualizada deste feito para a Vara Criminal de Caçapava, responsável pelas execuções criminais daquela comarca, para ser juntada aos autos da execução criminal n.º 0015606-12.2018.8.26.0625.

P.R.I.C. Oportunamente, ao arquivo.

Taubaté, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA